PERSONALWESEN · TAG 05 · MONTAG, 02.11.2026 · FREIWILLIGE ÜBUNG

Aufgabenbogen 1 · Verständnis und Begriffe · Lösung zur Selbstkontrolle

Der Arbeitsvertrag

Dieser Aufgabenbogen ist freiwillig und dient der Wiederholung zu Hause. Beantworten Sie jede Frage in ganzen Sätzen und nennen Sie die passende Vorschrift. Planen Sie insgesamt etwa 60 Minuten ein. Erlaubte Hilfsmittel sind die Skripte von Tag 05, eine Gesetzessammlung und ein Taschenrechner. Vergleichen Sie Ihre Antworten erst danach mit der Musterlösung und dem Erwartungshorizont.

Umfang 12 offene Fragen · etwa 60 Minuten · 63 Punkte.

Frage 1 · 5 Punkte · 5 Min

Erklären Sie die drei Merkmale, an denen § 611a BGB einen Arbeitnehmer erkennt. Begründen Sie außerdem, warum die Bezeichnung eines Vertrags für die Einordnung nicht entscheidend ist.

Musterlösung. Nach § 611a BGB leistet ein Arbeitnehmer weisungsgebundene, fremdbestimmte Arbeit in persönlicher Abhängigkeit. Weisungsgebunden bedeutet, dass der Arbeitgeber Inhalt, Durchführung, Zeit und Ort der Tätigkeit bestimmen kann. Fremdbestimmt bedeutet, dass die Arbeit in einer fremden Organisation geleistet wird, also im Betrieb und nach den Abläufen des Arbeitgebers. Persönliche Abhängigkeit heißt, dass der Arbeitnehmer in diese Organisation eingegliedert ist und nicht wie ein Unternehmer selbst entscheidet. Die Bezeichnung ist nicht entscheidend, weil § 611a Abs. 1 BGB auf die tatsächliche Durchführung abstellt. Steht im Vertrag freie Mitarbeit, arbeitet die Person aber nach Dienstplan und mit den Mitteln des Betriebs, ist sie Arbeitnehmer. Sonst könnten Arbeitgeber Kündigungsschutz, Urlaub und Sozialversicherung durch eine geschickte Überschrift umgehen.

Das muss vorkommen. Weisungsgebunden mit Inhalt, Zeit und Ort erklärt. Fremdbestimmt als Arbeit in fremder Organisation erklärt. Persönliche Abhängigkeit als Eingliederung erklärt. Tatsächliche Durchführung nach § 611a Abs. 1 BGB als Maßstab genannt. Begründung, dass sonst Schutzrechte umgangen würden.

Frage 2 · 6 Punkte · 6 Min

Unterscheiden Sie Rangprinzip, Günstigkeitsprinzip und Tarifvorbehalt. Erläutern Sie jeden Grundsatz mit einem eigenen Beispiel aus einer Sparte der Nordlicht Gruppe.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Musterlösung. Das Rangprinzip besagt, dass die höhere Rechtsquelle der niedrigeren vorgeht. Die Reihenfolge lautet Gesetz, Tarifvertrag, Betriebsvereinbarung, Arbeitsvertrag und Weisung. Ein Beispiel ist eine Weisung bei Nordlicht Shop, die gegen den Haustarif verstößt. Sie setzt sich nicht durch. Das Günstigkeitsprinzip nach § 4 Abs. 3 TVG ergänzt das Rangprinzip. Eine niedrigere Regel darf von der höheren abweichen, wenn sie für den Arbeitnehmer günstiger ist. Erhält ein Werkstattleiter bei Nordlicht Automobile vertraglich 32 Urlaubstage, gilt das, obwohl der Haustarif nur 30 vorsieht. Der Tarifvorbehalt nach § 77 Abs. 3 BetrVG verbietet Betriebsvereinbarungen über Arbeitsentgelte und sonstige Arbeitsbedingungen, die durch Tarifvertrag geregelt sind oder üblicherweise geregelt werden, außer der Tarifvertrag lässt sie ausdrücklich zu. Der Betriebsrat von Nordlicht Logistik kann deshalb keine allgemeine Lohnerhöhung per Betriebsvereinbarung beschließen, weil der Haustarif die Löhne regelt. So wird die Tarifautonomie geschützt.

Das muss vorkommen. Rangprinzip mit Rangfolge und Beispiel. Günstigkeitsprinzip mit § 4 Abs. 3 TVG, Richtung nur zugunsten der Beschäftigten und Beispiel. Tarifvorbehalt mit § 77 Abs. 3 BetrVG, Öffnungsklausel als Ausnahme und Beispiel. Zweck Schutz der Tarifautonomie genannt. Beispiele aus mindestens zwei verschiedenen Sparten.

Frage 3 · 5 Punkte · 5 Min

Beschreiben Sie, was der Arbeitgeber mit dem Weisungsrecht nach § 106 GewO bestimmen darf und wo dessen Grenzen liegen. Erklären Sie auch, welche Rolle eine Versetzungsklausel spielt.

Musterlösung. Nach § 106 GewO darf der Arbeitgeber Inhalt, Ort und Zeit der Arbeitsleistung näher bestimmen. Er darf außerdem Weisungen zur Ordnung und zum Verhalten im Betrieb geben, zum Beispiel eine Kleiderordnung im Autohaus von Nordlicht Automobile. Die erste Grenze sind die höheren Regeln. Was Gesetz, Tarifvertrag, Betriebsvereinbarung oder Arbeitsvertrag schon festlegen, kann der Arbeitgeber nicht per Weisung ändern. Die zweite Grenze ist das billige Ermessen. Der Arbeitgeber muss die Interessen beider Seiten fair abwägen und zum Beispiel auf Behinderungen und familiäre Pflichten Rücksicht nehmen. Je enger die Tätigkeit oder der Arbeitsort im Vertrag beschrieben ist, desto kleiner ist der Spielraum. Eine Versetzungsklausel erweitert diesen Spielraum. Steht im Vertrag einer Trainerin von Nordlicht Sport, dass sie an beiden Standorten eingesetzt werden kann, darf die Leitung sie per Weisung in den zweiten Standort schicken. Auch dann muss die Einteilung billigem Ermessen entsprechen.

Das muss vorkommen. Inhalt, Ort und Zeit sowie Ordnung und Verhalten genannt. Grenze durch höherrangige Regeln und Vertrag erklärt. Billiges Ermessen als faire Abwägung mit Beispielen für Rücksichtnahme. Zusammenhang enge Vertragsbeschreibung und kleines Weisungsrecht. Versetzungsklausel als Erweiterung, ohne das billige Ermessen aufzuheben.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Frage 4 · 6 Punkte · 6 Min

Erklären Sie den Unterschied zwischen Formfreiheit, Schriftform und Textform im Arbeitsverhältnis. Nennen Sie zu jeder Form einen typischen Anwendungsfall aus dem Stoff des Tages.

Musterlösung. Formfreiheit bedeutet, dass ein Vertrag ohne bestimmte Form wirksam ist. Der Arbeitsvertrag kommt durch Angebot und Annahme zustande (§§ 145 ff. BGB) und ist auch mündlich oder am Telefon wirksam. Ein Beispiel ist die telefonische Zusage einer unbefristeten Stelle. Schriftform bedeutet eigenhändige Unterschrift beider Seiten auf derselben Urkunde. Sie ist zum Beispiel für die Befristungsabrede nach § 14 Abs. 4 TzBfG vorgeschrieben und auch für ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot nach § 74 HGB. Fehlt sie bei der Befristung, gilt der Vertrag als unbefristet (§ 16 TzBfG). Textform bedeutet eine lesbare Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger, in der die Person des Erklärenden genannt ist, zum Beispiel eine E-Mail oder ein PDF (§ 126b BGB). Eine Unterschrift ist nicht nötig. Seit 2025 genügt sie für den Nachweis nach dem NachwG, wenn das Dokument zugänglich, speicherbar und ausdruckbar ist und der Arbeitgeber einen Empfangsnachweis verlangt. Auch eine Befristung auf die Regelaltersgrenze ist seit 2025 in Textform möglich (beck-aktuell, 2025).

Das muss vorkommen. Formfreiheit mit Angebot und Annahme und Beispiel. Schriftform mit eigenhändiger Unterschrift beider Seiten, Befristung und Wettbewerbsverbot als Fälle, Folge § 16 TzBfG. Textform mit dauerhaftem Datenträger ohne Unterschrift und § 126b BGB. Nachweis seit 2025 mit den Voraussetzungen als Fall der Textform.

Frage 5 · 4 Punkte · 4 Min

Begründen Sie, warum der Lohn bei einer Verspätung entfällt, bei einer Schlechtleistung aber nicht gekürzt werden darf. Gehen Sie dabei auf den Vertragstyp des Arbeitsvertrags ein.

Musterlösung. Der Arbeitsvertrag ist ein besonderer Dienstvertrag. Der Arbeitnehmer schuldet das Tätigwerden, nicht einen bestimmten Erfolg. Bei einer Verspätung arbeitet er in der versäumten Zeit gar nicht. Weil die Arbeitszeit an einen festen Zeitpunkt gebunden ist, kann sie nicht nachgeholt werden. Es liegt für diese Zeit Nichtleistung vor, und nach dem Grundsatz ohne Arbeit kein Lohn entfällt der Lohn (§ 326 Abs. 1 BGB). Bei einer Schlechtleistung arbeitet der Arbeitnehmer dagegen, nur fehlerhaft. Er erfüllt damit seine Hauptpflicht, denn ein Erfolg ist nicht geschuldet. Deshalb darf der Lohn nicht gemindert werden. Der Arbeitgeber kann aber mit Gespräch, Schulung oder Abmahnung reagieren und bei einem Schaden nach den Regeln der Arbeitnehmerhaftung Schadensersatz verlangen.

Das muss vorkommen. Dienstvertrag mit Tätigwerden statt Erfolg genannt. Verspätung als Nichtleistung für die versäumte Zeit, nicht nachholbar, § 326 Abs. 1 BGB. Schlechtleistung erfüllt die Arbeitspflicht, deshalb keine Minderung. Andere Reaktionen wie Abmahnung oder Schadensersatz genannt.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Frage 6 · 5 Punkte · 5 Min

Erklären Sie die Begriffe Annahmeverzug und Betriebsrisiko. Grenzen Sie beide vom Grundsatz ohne Arbeit kein Lohn ab.

Musterlösung. Der Grundsatz ohne Arbeit kein Lohn gilt, wenn der Arbeitnehmer seine Arbeit nicht leistet und der Grund in seiner Sphäre liegt, etwa bei unentschuldigtem Fehlen (§ 326 Abs. 1 BGB). Annahmeverzug liegt vor, wenn der Arbeitnehmer seine Arbeit ordnungsgemäß anbietet und der Arbeitgeber sie nicht annimmt. Dann behält der Arbeitnehmer seinen Lohnanspruch und muss die Arbeit nicht nachleisten (§ 615 S. 1 BGB). Das Betriebsrisiko ist ein besonderer Fall. Kann im Betrieb aus Gründen nicht gearbeitet werden, die der Arbeitgeber zu tragen hat, gilt dasselbe (§ 615 S. 3 BGB). Beispiele sind ein Stromausfall im Lager von Nordlicht Logistik oder ein Wasserschaden im Studio von Nordlicht Sport. Der Unterschied liegt also darin, wer den Ausfall zu verantworten hat. Liegt er beim Arbeitnehmer, entfällt der Lohn. Liegt er beim Arbeitgeber, wird der Lohn weitergezahlt.

Das muss vorkommen. Ohne Arbeit kein Lohn mit § 326 Abs. 1 BGB und Ursache beim Arbeitnehmer. Annahmeverzug mit Angebot der Arbeit, Nichtannahme und § 615 S. 1 BGB. Betriebsrisiko mit § 615 S. 3 BGB und einem Beispiel. Keine Pflicht zur Nachleistung. Abgrenzung nach der Sphäre des Ausfalls.

Frage 7 · 5 Punkte · 5 Min

Beschreiben Sie die Stufen des innerbetrieblichen Schadensausgleichs und begründen Sie, warum die Rechtsprechung die Haftung von Arbeitnehmern erleichtert. Wer trägt die Beweislast?

Musterlösung. Nach allgemeinem Recht müsste ein Arbeitnehmer jeden verschuldeten Schaden voll ersetzen. Das wäre unangemessen, weil der Arbeitgeber die Arbeit organisiert, die Abläufe bestimmt und das Risiko seines Betriebs trägt. Die Rechtsprechung hat deshalb den innerbetrieblichen Schadensausgleich entwickelt. Bei leichtester Fahrlässigkeit haftet der Arbeitnehmer gar nicht. Bei mittlerer Fahrlässigkeit wird der Schaden geteilt, und zwar nach den Umständen wie Gefahr der Tätigkeit, Höhe des Verdienstes und Versicherungsschutz. Bei grober Fahrlässigkeit und Vorsatz haftet er in der Regel voll. Steht der Schaden in einem krassen Missverhältnis zum Verdienst, kann die Haftung auch bei grober Fahrlässigkeit begrenzt werden. Die Beweislast für das Verschulden trägt der Arbeitgeber (§ 619a BGB).

Das muss vorkommen. Begründung mit Organisation und Risiko des Arbeitgebers. Drei Stufen leichteste, mittlere und grobe Fahrlässigkeit mit Folgen. Kriterien der Quotelung genannt. Begrenzung bei krassem Missverhältnis. Beweislast beim Arbeitgeber nach § 619a BGB.

Frage 8 · 5 Punkte · 5 Min

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Unterscheiden Sie das Wettbewerbsverbot während des Arbeitsverhältnisses vom nachvertraglichen Wettbewerbsverbot. Gehen Sie auf Rechtsgrundlage und Voraussetzungen ein.

Musterlösung. Während des Arbeitsverhältnisses gilt ein Wettbewerbsverbot automatisch. Für kaufmännische Angestellte regelt § 60 HGB, dass sie ohne Einwilligung des Arbeitgebers kein Handelsgewerbe betreiben und im Geschäftszweig des Arbeitgebers keine Geschäfte machen dürfen. Für andere Beschäftigte folgt ein ähnliches Verbot aus der Treuepflicht. Eine besondere Vereinbarung und eine Bezahlung sind dafür nicht nötig. Nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses darf der frühere Mitarbeiter grundsätzlich zur Konkurrenz wechseln. Ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot muss deshalb ausdrücklich vereinbart werden. Es ist nur wirksam, wenn es schriftlich vereinbart wird und höchstens zwei Jahre dauert. Außerdem muss der Arbeitgeber eine Karenzentschädigung zusagen, die für jedes Jahr des Verbots mindestens die Hälfte der zuletzt bezogenen vertragsmäßigen Leistungen beträgt (§§ 74, 74a HGB). Ohne diese Zusage ist das Verbot für den Arbeitnehmer nicht verbindlich (§ 74 Abs. 2 HGB).

Das muss vorkommen. Verbot während des Arbeitsverhältnisses aus § 60 HGB und Treuepflicht, ohne Vereinbarung und ohne Zahlung. Nach dem Ende grundsätzlich Wechsel erlaubt. Nachvertragliches Verbot schriftlich, höchstens zwei Jahre, Karenzentschädigung mindestens 50 Prozent. Folge fehlender Zusage nach § 74 Abs. 2 HGB.

Frage 9 · 6 Punkte · 5 Min

Vergleichen Sie die Befristung mit Sachgrund und die Befristung ohne Sachgrund. Gehen Sie auf Voraussetzungen, Höchstdauer, Verlängerungen, Vorbeschäftigung und Form ein.

Musterlösung. Eine Befristung mit Sachgrund setzt einen sachlichen Grund nach § 14 Abs. 1 TzBfG voraus. Beispiele sind ein vorübergehender Bedarf, die Vertretung eines anderen Arbeitnehmers, die Erprobung oder der Anschluss an eine Ausbildung oder ein Studium. Eine feste Höchstdauer und eine feste Zahl an Verlängerungen gibt es nicht. Der Grund muss aber bei Vertragsschluss vorliegen, die Dauer muss zu ihm passen, und bei vielen Befristungen hintereinander prüfen Gerichte einen Missbrauch. Eine Vorbeschäftigung schadet hier nicht. Eine Befristung ohne Sachgrund ist nach § 14 Abs. 2 TzBfG bis zu zwei Jahre zulässig. Innerhalb dieser Zeit sind höchstens drei Verlängerungen erlaubt, die vor Ablauf und mit sonst gleichen Bedingungen vereinbart werden. Mit demselben Arbeitgeber darf vorher kein Arbeitsverhältnis bestanden haben. Sonderregeln gelten für Neugründungen mit bis zu vier Jahren und für Arbeitnehmer ab 52 Jahren mit bis zu fünf Jahren. Beide Arten brauchen die Schriftform vor Arbeitsbeginn (§ 14 Abs. 4 TzBfG), sonst gilt der Vertrag als unbefristet (§ 16 TzBfG).

Das muss vorkommen. Sachgrund nach § 14 Abs. 1 TzBfG mit mindestens zwei Beispielen. Keine feste Höchstdauer, aber passende Dauer und Missbrauchskontrolle. Ohne Sachgrund

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

zwei Jahre, drei Verlängerungen, keine Vorbeschäftigung. Sonderregeln Neugründung und ab 52 Jahren. Schriftform vor Beginn für beide Arten mit Folge § 16 TzBfG.

Frage 10 · 5 Punkte · 5 Min

Grenzen Sie die Probezeit von der Wartezeit ab. Erläutern Sie zusätzlich, welche besondere Anforderung bei befristeten Verträgen an die Länge der Probezeit gestellt wird.

Musterlösung. Die Probezeit ist eine vertraglich vereinbarte Anfangszeit, in der beide Seiten prüfen, ob sie zusammenpassen. Ihre Wirkung ist eine verkürzte Kündigungsfrist. Während einer vereinbarten Probezeit von höchstens sechs Monaten kann mit zwei Wochen ohne festen Endtermin gekündigt werden (§ 622 Abs. 3 BGB). Ohne Vereinbarung gibt es keine Probezeit, dann gilt von Anfang an die Grundfrist. Die Wartezeit nach § 1 Abs. 1 KSchG gilt dagegen automatisch. Erst wenn das Arbeitsverhältnis länger als sechs Monate besteht, braucht der Arbeitgeber in Betrieben mit in der Regel mehr als zehn Arbeitnehmern einen Kündigungsgrund. Die Probezeit betrifft also die Frist, die Wartezeit den Kündigungsschutz. Bei befristeten Verträgen muss die Probezeit nach § 15 Abs. 3 TzBfG im Verhältnis zur erwarteten Dauer der Befristung und zur Art der Tätigkeit stehen. Das BAG hat eine Probezeit über die gesamte Befristung im Regelfall für unverhältnismäßig gehalten und 2025 einen festen Regelwert von 25 Prozent abgelehnt (BAG, 2025).

Das muss vorkommen. Probezeit als Vereinbarung mit höchstens sechs Monaten und zwei Wochen Frist nach § 622 Abs. 3 BGB. Wartezeit automatisch, mehr als sechs Monate, Betrieb mit mehr als zehn Arbeitnehmern, § 1 Abs. 1 KSchG. Klare Abgrenzung Frist gegenüber Kündigungsschutz. § 15 Abs. 3 TzBfG mit Verhältnismäßigkeit und Hinweis auf fehlenden festen Prozentwert.

Frage 11 · 6 Punkte · 5 Min

Erklären Sie, warum Formulararbeitsverträge einer Inhaltskontrolle unterliegen und was das Transparenzgebot bedeutet. Was geschieht mit dem Vertrag, wenn eine einzelne Klausel unwirksam ist? Nennen Sie zwei Beispiele für typische unwirksame Klauseln.

Musterlösung. Viele Arbeitgeber verwenden vorformulierte Musterverträge für viele Beschäftigte. Der Arbeitnehmer kann über diese Klauseln meist nicht verhandeln. Deshalb gelten für Formularverträge die Regeln über Allgemeine Geschäftsbedingungen. Nach § 307 BGB ist eine Klausel unwirksam, wenn sie den Arbeitnehmer unangemessen benachteiligt. Das Transparenzgebot bedeutet, dass sich eine Benachteiligung auch daraus ergeben kann, dass die Klausel nicht klar und verständlich ist. Ein erstes Beispiel ist die Klausel, dass alle Überstunden mit dem Gehalt abgegolten sind. Der Arbeitnehmer kann nicht erkennen, wie viel unbezahlte Mehrarbeit auf ihn zukommt. Ein zweites Beispiel ist eine Ausschlussfrist, die Ansprüche auf den Mindestlohn nicht ausnimmt (§ 3 MiLoG). Auch Urlaub unter dem gesetzlichen Mindesturlaub ist unwirksam (§ 13 BUrlG). Ist eine einzelne Klausel unwirksam, bleibt

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

der übrige Vertrag in der Regel bestehen. An die Stelle der Klausel tritt die gesetzliche Regelung, bei Nordlicht oft ergänzt durch den Haustarif.

Das muss vorkommen. Vorformulierte Verträge ohne Verhandlung als Grund der Kontrolle. § 307 BGB mit unangemessener Benachteiligung. Transparenzgebot als klar und verständlich erklärt. Zwei passende Beispiele mit Begründung. Rechtsfolge Restvertrag bleibt, Gesetz oder Tarif tritt an die Stelle.

Frage 12 · 5 Punkte · 4 Min

Begründen Sie die Aussage, ein Minijob sei klein beim Geld, aber voll bei den Rechten. Gehen Sie auch auf Teilzeitkräfte und das Verbot der Benachteiligung ein.

Musterlösung. Ein Minijob ist eine geringfügig entlohnte Beschäftigung nach § 8 SGB IV. Klein beim Geld bedeutet, dass der Verdienst 2026 höchstens 603 Euro im Monat beträgt. Die Grenze ist an den Mindestlohn von 13,90 Euro gekoppelt und steigt 2027 auf 633 Euro bei 14,60 Euro Mindestlohn. Voll bei den Rechten bedeutet, dass Minijobber Arbeitnehmer mit allen Rechten sind. Sie haben Anspruch auf den Mindestlohn (§ 1 MiLoG), auf bezahlten Urlaub und auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall. In der Rentenversicherung sind sie grundsätzlich pflichtversichert und können sich auf schriftlichen Antrag befreien lassen (Minijob-Zentrale, 2026). Auch Teilzeitkräfte dürfen nach § 4 Abs. 1 TzBfG ohne sachlichen Grund nicht schlechter behandelt werden als Vollzeitkräfte. Entgelt und andere teilbare Leistungen erhalten sie mindestens anteilig. Ein Vertrag, der diese Rechte ausschließt, ist insoweit unwirksam.

Das muss vorkommen. Minijob nach § 8 SGB IV mit Grenze 603 Euro 2026 und Kopplung an den Mindestlohn. Mindestens drei Rechte wie Mindestlohn, Urlaub, Entgeltfortzahlung, Rentenversicherung. Benachteiligungsverbot § 4 Abs. 1 TzBfG mit anteiliger Vergütung. Unwirksamkeit ausschließender Klauseln.

Selbsteinschätzung

Gesamtpunktzahl 63.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Prozent	Note	Punkte
ab 92 Prozent	sehr gut (1)	ab 58 Punkte
ab 81 Prozent	gut (2)	ab 51 Punkte
ab 67 Prozent	befriedigend (3)	ab 42 Punkte
ab 50 Prozent	ausreichend (4)	ab 32 Punkte
ab 30 Prozent	mangelhaft (5)	ab 19 Punkte
unter 30 Prozent	ungenügend (6)	darunter

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.